

刑法
No423

共通問題 H26-4

(配点: 2)

月	日
月	日

賄賂罪についての次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、【判旨】の理解として正しいものはどれか。

【判 旨】

甲は、A県警察の警部補としてA県警察X警察署地域課に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していたものであるが、公正証書原本不実記載等の事件につきA県警察Y警察署長に対し告発状を提出していた者から、同事件について、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受けたというのである。警察法等の関係法令によれば、A県警察の警察官の犯罪捜査に関する職務権限は、A県警察の管轄区域であるA県の全域に及ぶと解されることなどに照らすと、甲が、X警察署管内の交番に勤務しており、Y警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても、甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を受受したものであるというべきである。

【記 述】

1. この【判旨】は、X警察署地域課とY警察署刑事課とは一般的職務権限を異にするが、同じA県警察内であり犯罪捜査という点で職務が密接に関連することから、甲が受けた現金の供与も甲の職務に関するものと認めたものである。
2. この【判旨】は、職務関連性の判断において、甲が所属するA県警察の警察官に対して法令が与えた一般的職務権限に属する職務行為であるか否かを重視している。
3. この【判旨】は、警察官が捜査情報を漏えいすることはそもそも禁じられているので、これが職務行為や職務密接関連行為に該当することはないと考えている。
4. この【判旨】は、甲が以前Y警察署刑事課に勤務中に扱った事件に関して、X警察署地域課に異動になった後に現金の供与を受けたとしても、供与を受けた時点で公務員である以上収賄罪が成立することを認めたものである。
5. この【判旨】は、当該事件の捜査を担当しているY警察署刑事課所属の警察官への働き掛けは、あっせん収賄罪にいう「あっせん」であり、これが職務行為や職務密接関連行為に該当することはないと考えている。

No423	収賄罪	正答率
共通H26-4	正解	91%
	2	

本問【判旨】は、最決平17.3.11（百選Ⅱ105事件。以下「本決定」という。）に主題を求めたものである。【判旨】は、単純収賄罪（197条1項前段）の「その職務に関し」（職務関連性）の構成要件について検討している。

本件事案において、「Y警察署刑事課の担当する公正証書原本不実記載等の事件に関して有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受けたという甲の行為」（【判旨】における「甲の上記行為」）が、「その職務に関し、賄賂を収受した」との要件に該当するかにつき、【判旨】は、「警察法等の関係法令によれば、A県警察の警察官の犯罪捜査に関する職務権限は、A県警察の管轄区域であるA県の全域に及ぶと解されることなどに照らすと、甲が、X警察署管内の交番に勤務しており、Y警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても、甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである」としている。すなわち、【判旨】は、警察法等の規定に照らすと、A県警察の警察官は、どの警察署のどの部局に所属しているかにかかわらずA県内において犯罪捜査に当たることが要請されており、A県警察の警察官の犯罪捜査に関する一般的職務権限は、A県警察の管轄区域であるA県全域に及ぶことから、A県警察X警察署地域課に所属する警察官甲の犯罪捜査に関する一般的職務権限は、A県警察Y警察署刑事課の担当する告発事件の捜査にも及ぶことを前提として、「甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を収受したものである」としたのである。

1 誤っている

【判旨】は、X警察署地域課とY警察署刑事課は一般的職務権限が同一であることを前提とする。

2 正しい

【判旨】は、警察法等の規定に照らすと、A県警察の警察官は、どの警察署のどの部局に所属しているかにかかわらずA県内において犯罪捜査に当たることが要請されており、A県警察の警察官の犯罪捜査に関する一般的職務権限は、A県警察の管轄区域であるA県全域に及ぶことから、A県警察X警察署地域課に所属する警察官甲の犯罪捜査に関する一般的職務権限は、A県警察Y警察署刑事課の担当する告発事件の捜査にも及ぶことを前提として、「甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである」としたのである。よって、【判旨】は、職務関連性の判断において、甲が所属するA県警察の警察官に対して法令が与えた一般的職務権限に属する職務行為であるか否かを重視しているといえる。

3 誤っている

【判旨】は、被告人の「行為は、その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである」としており、甲の行為が職務行為、職務密接関連行為のいずれかに該当することを前提としている。

4 誤っている

【判旨】は、甲が当初よりX警察署地域課に勤務していた事案に関するものであり、Y警察署刑事課からの異動という事実は存在しない。

5 誤っている

【判旨】は、当該事件の捜査を担当しているY警察署刑事課所属の警察官への働き掛けは、職務行為、職務密接関連行為のいずれかに当たるとして、「甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を収受したものである」と判断したものであるとされる。